



Nr. 336 Verhandlungen mit Vertretern Bayerns vom 10. August 1922

R 43 I/2261 , Bl. 223-232

Anwesend: Wirth, Köster, Radbruch, Fehr; StS Hemmer; MinDir. Müller; für Bayern: Graf Lerchenfeld, Schweyer, Gürtner; Gesandter von Preger; Protokoll: MinR Wever.

[Tagesordnung]

[Streitfall zwischen Bayern und dem Reich]

- I. *Beamtengesetz.*
- II. *Reichskriminalpolizeigesetz.*
- III. *Schutzgesetz.*
- IV. *Hoheitsrechte der Länder.*

[Streitfall zwischen Bayern und dem Reich]

Ministerpräsident *Graf Lerchenfeld* regte an, eine Niederschrift vorzubereiten, die von den beiderseitigen Verhandlungsleitern zu unterzeichnen wäre und als Vereinbarung zu gelten hätte. Ein förmlicher Vertrag sollte nicht abgeschlossen werden. Die gegenseitigen Verpflichtungen sollten jedoch festgestellt werden. Von einer Veröffentlichung sollte Abstand genommen werden. Es wurde reichsseitig die Frage aufgeworfen, ob dies zweckmäßig wäre. Über die Frage wird später noch eine endgültige Entscheidung getroffen werden. Es wurde sodann in die Besprechung der einzelnen Gebiete eingetreten.

I. *Beamtengesetz.*

Von bayerischer Seite wurde die Anlage 1 überreicht ¹.

Der *Ministerpräsident* betonte, daß „Einvernahme“ in III und „Einvernahme“ in V nicht „zustimmen“ bedeute, sondern „Gelegenheit zur Äußerung“ geben. Die einzelnen Ziffern wurden von Herrn *Minister Schweyer* erläutert. Bei Ziffer II soll statt „Richtern“ „Mitglieder“ gesagt werden. Das gleiche in Ziffer III. Geändert sollen werden unter III die Worte „einzuvernehmen“ in „Gelegenheit zur Äußerung geben“. Zu Ziffer IV wurde es reichsseitig für fraglich hingestellt, ob man dem Wunsche nach zwei bayerischen Beamten und zwei bayerischen Stellvertretern werde entsprechen können. Mit Rücksicht auf die übrigen Länder müßte man die Zahl noch in Ruhe durchrechnen.

¹ Es handelt sich um einen Teilentwurf zum Berliner Protokoll (R 43 I/2261 , Bl. 233), vgl. Dok. Nr. 338 Anm. 5–9.

Zu Ziffer V wurde von dem Herrn *Reichskanzler* die Frage aufgeworfen, ob nicht dadurch eine Verschiebung der Verantwortlichkeit des zuständigen Reichsministers eintrete. Sowohl der Ministerpräsident wie der Minister Schwyer betonten, daß es sich ja doch nur um eine Anhörung handle, die Zustimmung werde nicht gefordert; es sollte nur die Möglichkeit bestehen, daß der Landesregierung die Gelegenheit zu einer motivierten Äußerung gegeben würde. Der Reichskanzler behielt sich vor, die Ziffer V zunächst noch mit seinen Ministerkollegen zu besprechen. Das Wort „darf“ in der ersten Zeile zu Ziffer V würde durch „wird“ zu ersetzen sein.

Es wurde beschlossen:

daß die beiderseitigen Herren Ressortminister die endgültige Fassung der Formulierung zusammen vorbereiten werden.

II. Reichskriminalpolizeigesetz ².

Seitens der bayerischen Herren wurde die Anlage 2 überreicht, in der sich die bayerischen Wünsche hinsichtlich der Formulierung befinden ³.

Der *Reichsminister des Innern* überreichte die Anlage 3, die das Ergebnis der gestrigen Besprechung in der vom Reichsminister des Innern befürworteten Formulierung enthält ⁴. Die einzelnen Punkte wurden durchgesprochen.

Zu 1 des bayerischen Vorschlages (Anlage 2) erklärte der *Reichsminister des Innern* sich grundsätzlich einverstanden. Er betonte, daß bindend nur die Vorschrift der Einrichtung von Landeskriminalpoli-

² Siehe Dok. Nr. 335 Anm. 7.

³ Es handelt sich um einen Teilentwurf zum Berliner Protokoll (R 43 I/2261, Bl. 234 f.), vgl. Dok. Nr. 338 Anm. 10.

⁴ In der Anlage 3 war folgendes als Ergebnis formuliert (vgl. RGBl. 1922 I, S. 593 und Dok. Nr. 335 Anm. 7):

„Die Reichsregierung erklärt, die Ausführungsbestimmungen zum Reichskriminalpolizeigesetz nach folgenden Gesichtspunkten erlassen zu wollen. – § 2: Die Landesregierungen sollen freie Hand haben, wie sie die Landeskriminalpolizeibehörden im einzelnen ausgestalten. Insbesondere die Zahl der Polizeistellen, die räumliche Abgrenzung ihres Geschäftsbereichs und ihre etwaige räumliche Angliederung an andere Landesbehörden soll der Entschließung der Landesregierungen überlassen bleiben. § 2 will lediglich bindend vorschreiben, daß Landeskriminalpolizeiamter und -stellen überhaupt einzurichten sind. – § 3: Die Bestimmungen gemäß Absatz 2 werden keinesfalls so gefaßt werden, daß sie eine indirekte Erweiterung der Befugnisse des Reichskriminalpolizeiamts bedeuten. – Zu Absatz 4: die Aufträge, die vom Reichskriminalpolizeiamt und von auswärtigen Landeskriminalpolizeiamtern den Landeskriminalpolizeistellen erteilt werden, sind über die den Landeskriminalpolizeistellen vorgesetzten Landeskriminalpolizeiamter zu leiten. Nur bei Gefahr im Verzug sind die Aufträge unmittelbar an die Landeskriminalpolizeistellen zu richten, die sofort ihrem Landeskriminalpolizeiamt zu berichten haben. Die Landesregierungen können miteinander und mit der Reichsregierung vereinbaren, daß die Aufträge der auswärtigen Landeskriminalpolizeiamter und des Reichskriminalpolizeiamts den Landeskriminalpolizeistellen unmittelbar erteilt werden dürfen. – § 6: Die Richtlinien sind nicht zwingend. Sie werden im Benehmen mit den Landeskriminalpolizeiamtern und, soweit diese noch nicht bestehen, den Landeszentralbehörden aufgestellt werden. – § 7: Die in Absatz 1 vorgeschriebene „Unterrichtung“ darf nicht zu selbständiger Ermittlungstätigkeit des Reichskriminalpolizeiamtes führen. Durch Absatz 1 soll vielmehr dem Reichskriminalpolizeiamt lediglich die Pflicht auferlegt werden, die Ergebnisse des Nachrichten- und Erkennungsdienstes den Landeskriminalpolizeiamtern und -stellen zur Kenntnis zu bringen. – Zu Absatz 3: Oberster Grundsatz bei der Durchführung des Gesetzes soll sein, die Exekutive den Ländern zu überlassen. Nur dann, wenn es im dringenden Interesse des ganzen Reiches liegt, daß ein Einzelfall – ein nach den Strafgesetzen strafbarer Tatbestand – einheitlich im ganzen Reichsgebiet polizeilich bearbeitet wird, weil nur so eine möglichst rasche und wirksame Verfolgung gesichert ist, soll eine Ausnahme gemacht werden dürfen. Damit solche Ausnahmen auf das unerläßlichste Mindestmaß beschränkt bleiben, soll das Reichskriminalpolizeiamt die Befugnisse gemäß § 7 Abs. 3 nur auf ausdrückliche Anweisung des Reichsministeriums des Innern in jedem einzelnen Fall ausüben dürfen. Es wird ferner ausdrücklich festgestellt, daß es sich nur um Einzelfälle handeln kann, also keineswegs darum, daß ein – wenn auch noch so kleines – Spezialgebiet polizeilicher Exekutive von den Ländern an das Reich abgetreten werden soll. – Hinsichtlich Absatz 4 sollen mit allen Landesregierungen, deren Gebiet ans Ausland grenzt, besondere Vereinbarungen über die grundsätzliche Regelung des Grenzverkehrs getroffen werden. – „Nach Tunlichkeit“ ist im selben Sinn zu verstehen wie eine Reihe von Einschränkungen, die die Strafprozeßordnung trifft, um den Bedürfnissen des kriminalpolizeilichen Vollzuges gerecht zu werden (z. B. § 105 St. P.O.). – § 8: Die den Vollzugsbeamten des Reichskriminalpolizeiamts und der Landeskriminalpolizeibehörden durch § 8 eingeräumten Rechte und Befugnisse finden ihre Grenze in den übrigen Bestimmungen des Reichskriminalpolizeigesetzes. – § 10: Die näheren Bestimmungen gemäß § 10 Satz 2 haben sich lediglich auf technische Einzelheiten des Nachrichtendienstes zu beschränken. Die Ausübung von Exekutivität darf durch diese Bestimmungen dem Reichskriminalpolizeiamt nicht eingeräumt werden. – § 11: Aus der Zuschußleistung des Reichs zu den Kosten der Landeskriminalpolizeibehörden sind keine weiteren, über die Bestimmungen des Gesetzes hinausgehenden Befugnisse des Reichs herzuleiten. Die Kostenverteilung hat in rein rechnungsmäßigem Verfahren zu erfolgen, ohne daß an die Zuschußleistung irgendwelche Auflagen geknüpft werden.“ (R 43 I/2261, Bl. 236).

zeiämtern usw. sei. Die weiteren Punkte wurden dann im einzelnen kursorisch erörtert. Zu Ziffer 3 des bayerischen Vorschlages (§ 6 des Gesetzes) wurde dem Vorschlag des Reichsministers des Innern zu § 6 zugestimmt. Bei Ziffer 4 des bayerischen Vorschlages (vgl. Bemerkungen des Vorschlages des Reichsministers des Innern zu § 7) entspann sich eine längere Erörterung. Der bayerische Minister des Innern hielt seinen Vorschlag für objektiver gefaßt.

Der *Reichskanzler* betonte, daß eine objektive Behandlung dadurch gewährleistet sei, daß das Reichskriminalpolizeiamt die Befugnis gemäß § 7 Abs. 3 nur auf ausdrückliche Anweisung des Reichsministers des Innern im Einzelfalle ausüben würde. Ganz auf diese Befugnis glaubte der Reichskanzler nicht verzichten zu dürfen. Außerdem glaubte er, daß die Länder selbst das größte Interesse daran hätten, daß, wenn ein Verschwörerherd entdeckt werde, bei Gefahr im Verzuge sofort zugegriffen würde. Das Reichsministerium des Innern biete seiner Auffassung nach eine genügende Sicherung und könne sich als politische Behörde mit der betreffenden Landesregierung in Verbindung setzen.

Zu Ziffer 5 des bayerischen Vorschlages entspann sich gleichfalls eine längere Erörterung. Eine volle Einstimmigkeit wurde nicht erzielt.

Zu Ziffer 6 des bayerischen Vorschlages bestand Einverständnis. Das gleiche zu Ziffer 7.

In allen Fällen wird auch hier eine übereinstimmende Formulierung zwischen den beiderseitigen Ressortministern vereinbart werden.

III. Schutzgesetz.

Der *Reichsminister der Justiz* verlas zunächst Ziffer I der Richtlinien (Anlage 4)⁵. Der bayer[ische] Justizminister glaubte, die Ziffer I dieser Richtlinien nicht als Entgegenkommen bewerten zu können. Die darin enthaltenen Zusicherungen seien selbstverständlich und würden schon in der Praxis von selbst sich ergeben haben. Er überreichte sodann den bayer[ischen] Vorschlag (Anlage 5) und erörterte die einzelnen Punkte⁶.

Der Reichsminister der Justiz erwiderte zu Punkt 1.) des bayerischen Vorschlages, daß die Abgabe sämtlicher Strafverfahren wegen in Bayern begangener Vergehen an die zuständigen bayerischen Staatsanwaltschaften in klarem Widerspruch zu dem Gesetz stehen würde. Die Ziffer 2 verstand er dahin, daß die Einrichtung eines besonderen bayerischen Senats gefordert werde. Diese Bestimmung hielte er für nicht annehmbar, da nicht einzig allein einem Lande Zugeständnisse gemacht werden könnten; außerdem stünde auch noch gar nicht fest, wieviel Senate eingerichtet werden würden.

Zu Ziffer 4 des bayerischen Vorschlages wolle er sich nicht äußern. Im übrigen glaube er, über die in II und III seiner Richtlinien Anlage 4 enthaltenen Bestimmungen nicht hinausgehen zu können.

Der *bayerische Justizminister* erwiderte auf die Einwendungen des Reichsministers der Justiz. Er wies darauf hin, daß auch bei der bisherigen Ernennung von Mitgliedern des Reichsgerichts, soviel er wisse, niemals von dem Vorschlag der betreffenden Landesregierung abgewichen sei. Er glaube daher, daß in diesem Punkte das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Bezüglich des bayerischen Senats gäbe es doch bereits ein Vorbild. Bezüglich des Begnadigungsrechts wolle auch er keine Ausführungen machen. Im übrigen wolle er bemerken, daß die zu I der Richtlinien in Aussicht gestellte Interpretation ihm keine genügende Voraussetzung für die Aufhebung der bayerischen

⁵ Siehe Dok. Nr. 338 Abschnitt A.

⁶ Anlage 5 lautet: „*Gesetz zum Schutz der Republik*. – 1.) Strafverfahren wegen in Bayern begangener Vergehen werden an die zuständigen bayerischen Staatsanwaltschaften gemäß § 13 Abs. 3 des Gesetzes abgegeben. – 2.) Für Aburteilung der in Bayern begangenen Verbrechen und für Entscheidungen nach §§ 17, 21 und 23 von den aus Bayern anfallenden Angelegenheiten wird der Staatsgerichtshof mit Laienrichtern besetzt, die der Reichspräsident auf Vorschlag der Bayerischen Regierung ernennt. – 3.) Für die Behandlung der in Ziffer 2 genannten Strafsachen wird dem Oberreichsanwalt ein von der Bayerischen Regierung vorgeschlagener Staatsanwalt beigegeben. – 4.) Das Begnadigungsrecht in Fällen der Ziffer 2 übt der Reichspräsident im Einvernehmen mit der Bayerischen Regierung aus. – 5.) Der Reichsminister des Innern wird davon absehen, Ersuchen im Sinne des § 17 Abs. 2. Satz 1 an die Bayerische Regierung zu richten.“ (R 43 I/2261, Bl. 239).

Verordnung zu sein scheine. Wollte etwa der bayerische Ministerpräsident hier eine Zusicherung abgeben, so würde er bezweifeln, ob er diese würde einlösen können.

Der *Reichskanzler* betonte, daß hierdurch eine Zuspitzung der Lage eingetreten sei, insbesondere durch den Satz, durch den der bayerische Ministerpräsident vor eine schwierige Situation gestellt sei. Ob es richtig gewesen sei, diesen Satz auszusprechen, müsse er der Beurteilung der bayerischen Herren selbst überlassen. Er wolle nur betonen, daß auch für die Reichsregierung die Situation kritisch läge. Wollte man den bayerischen Wünschen in dieser Beziehung nachkommen, so würde dies die Abdankung der Reichsregierung zur Folge haben. Er verstehe nicht, daß man die vom Reichsjustizminister fixierten Punkte nicht als Entgegenkommen ansehen könne. Seiner Ansicht nach sollte es doch möglich sein, über die Ziffern 1–4 des bayerischen Vorschlages eine Verständigung zu erzielen. Der *bayerische Ministerpräsident* erklärte, gleichfalls vermeiden zu wollen, der Debatte eine Spitze zu geben. Sie seien zusammengekommen, um ein Ergebnis zu erzielen, das der bayerischen Regierung die Möglichkeit gäbe zu sagen, die bayerische Verordnung könne mit gutem Gewissen beseitigt werden, da die vereinbarte Regelung den bayerischen Verhältnissen Rechnung trage. Er erkenne auch die schwierige Lage der Reichsregierung an. Wenn der bayerische Justizminister davon ausgegangen sei, daß die Zusicherung eine zu vage sei, so könne er dem nur beipflichten. Diese Zusicherung würde keinen hinreichenden Eindruck in Bayern machen. Man müsse überlegen, einen Ausweg zu finden. Er glaube, daß, da das Gesetz von der Möglichkeit der Überweisung spreche (= kann), die von Bayern gewünschte Beschränkung doch zulässig sei.

Der *Reichskanzler* erwiderte unter Hinweis auf den bekannten Artikel im „Bayerischen Kurier“ und „Lokal-Anzeiger“, daß das Reich die Möglichkeit haben müsse, derartige Sachen vor den Staatsgerichtshof in Ausnahmefällen zu bringen.

Der *bayerische Minister des Innern* erwähnte als Gegenstück die Bezeichnung der bayerischen Regierung in der „Freiheit“ als Reichshochverräter. Der preußische Minister des Innern habe auf mehrfaches Ersuchen um Bestrafung keine Antwort erteilt.

Der *Reichskanzler* glaubte, vorbehaltlich von Ausnahmen, für den Regelfall einer Überweisung zustimmen zu können.

Der *Reichsminister der Justiz* glaubte bezüglich der Ziffer I seiner Richtlinien eine Formulierung mit den bayerischen Herren finden zu können. Bezüglich des bayerischen Senats wolle er noch wiederholen, daß er, abgesehen von grundsätzlichen Bedenken, auch starke technische hätte.

Der *bayerische Ministerpräsident* führte aus, daß für sie eine große Gefahr bestände, wenn sie nach Lage der politischen Verhältnisse nicht glaubten, die bayerische Verordnung aufheben zu können. Dann würde nur übrigbleiben, das Land zu befragen. Es würden dann Neuwahlen stattfinden unter einer Parole, die für das Reich nicht günstig sein würde. Dies müsse vermieden werden. Deshalb müsse man zu einem Einvernehmen kommen, und zwar zu einem solchen, das in Bayern tragbar sei. Dies könne er nicht tun, ohne vorher den Parteien, von denen seine Stellung abhinge, Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben. Er glaube nicht, daß zu den vom Reichsjustizminister vorgeschlagenen Richtlinien die Genehmigung der Parteien zu erlangen sein werde. Er bäte daher dringend, die Sache noch zu überlegen, damit die Verhandlungen nicht umsonst eingeleitet seien.

Der *Reichsminister der Justiz* war für die Ausführungen dankbar. Nach seiner Auffassung müßten sich die bayerische und die Reichsregierung, die sich in einer schwierigen Lage befänden, gegenseitig aus dieser heraushelfen. In diesem Geiste habe er gestern die Verhandlungen geführt. Er werde versuchen, dem, was politisch möglich sei, eine Form zu geben, um auch in Bayern den für erforderlich erachteten Eindruck zu machen. Unter diesem Gesichtspunkte bäte er zu prüfen, ob nicht vielleicht sein Vorschlag in einer anderen Aufmachung doch akzeptabel sei.

Der *bayerische Justizminister* glaubte, daß dieses Ziel durch Ziffer I der Richtlinien des Reichsjustizministers kaum zu erreichen sein würde.

Es wurde beschlossen, auch diese Frage am Nachmittag in einer eingehenden Besprechung zu klären und den Versuch zu machen, eine Formulierung zu finden.

IV. Hoheitsrechte der Länder.

Graf Lerchenfeld betonte, daß es von großer Bedeutung sei, eine Erklärung zu bekommen, die eine gewisse Bestimmung darüber brächte, daß in Hoheitsrechte der Länder ohne deren Zustimmung nicht eingegriffen werden dürfte. Er überreichte die Anlage 6⁷. Drei Wege gäbe es, um nach dieser Richtung hin etwas zu erreichen. Der erste sei die Einführung einer entsprechenden Verfassungsbestimmung. Nachdem jedoch der Herr Reichskanzler gestern ausgeführt habe, daß nach Lage der politischen Verhältnisse im Reich eine solche nicht zu erzielen sein würde, müsse man hiervon vielleicht Abstand nehmen. Der zweite Weg sei der einer Interpretation der Verfassung durch eine authentische Deklaration. Der dritte Weg, den man gehen könnte, sei der, daß die augenblickliche Regierung eine solche Deklaration erlasse, der eine besondere Bedeutung beigelegt würde, wenn die maßgebenden Parteien des Reichstags durch ihre Parteihäupter sich der Deklaration anschließen würden. Vielleicht würde der letztere Weg gangbar sein.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß, wenn die Reichsregierung eine solche Erklärung abgebe, sie nicht nur Bayern gegenüber abgegeben werden könnte, sondern allen Ländern [gegenüber]. Er glaube, daß es zweckmäßig sei, eine solche Erklärung dann im Reichstag zu wiederholen. Was den Inhalt anlange, so könne sie vielleicht noch weitergehend, etwa dahin gefaßt werden, daß die bisherigen Eingriffe in die Hoheitsrechte der Länder, wie sie vorgekommen seien, gewisse Lebensnotwendigkeiten des Reichs hätten sichern müssen; daß ferner, nachdem diese in gewissem Sinne gesichert seien, die Reichsregierung nicht beabsichtige, durch weitere gesetzliche Vorlagen in die Hoheitsrechte der Länder einzugreifen. Er für seine Person sei zu einer solchen politischen Erklärung bereit. Nach seiner Auffassung sei es für die bayerische Auffassung im Sinne der gemäßigten Haltung wichtig, im Reichstag Boden zu gewinnen. Er selbst sei Badener, und er wolle nur bemerken, daß er seiner Zeit bei der Verreichlichung der Reichsfinanzverwaltung selbst lebhaft dagegen gekämpft habe. Er sei bereit, die politische Erklärung auch im Namen der Reichsregierung abzugeben und hinzuzufügen, daß die Erklärung im Reichstag wiederholt werden würde und der Reichstag vor die Vertrauensfrage gestellt werde. Hierbei wolle er darauf hinweisen, daß nach Art. 56 der Reichsverfassung der Reichskanzler die Richtlinien der Politik bestimme. Diese Erklärung solle eine bedeutsame werden, damit in ganz Süddeutschland ein vollster Erfolg erzielt werde. Er glaube, daß auch die Sozialdemokratie in den süddeutschen Ländern für eine solche Erklärung Verständnis haben werde. Im Reich würde er mit den entsprechenden Parteien Fühlung nehmen, glaubte, daß auch die Sozialdemokratie dafür zu bekommen sein werde. Jedenfalls sei dieser Weg besser als der einer Verfassungsänderung, bei dem eine Niederlage gewiß sein würde.

Der *bayerische Minister des Innern* betonte nochmals den Standpunkt, daß eine endgültige Sicherung nur durch eine Änderung der Verfassung erreicht werden könne. Vielleicht könne man wenigstens in der Erklärung noch darauf hinweisen, daß die Verfassung insoweit ergänzungsbedürftig sei.

Es wurde sodann beschlossen, daß um 3 Uhr die zuständigen Herren Reichsminister die politische Erklärung vorbereiten, um 4 Uhr die Einzelbesprechung wegen der 3 Gesetze mit den bayerischen Herren stattfinden und daß um 5 Uhr die Plenarverhandlung wieder beginnen soll.

⁷ Siehe Dok. Nr. 338 Anm. 11.

Zitierhinweis

Nr. 336 Verhandlungen mit Vertretern Bayerns vom 10. August 1922 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 998–1004 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D336>